

REPÚBLICA DA



GUINÉ-BISSAU

BOLETIM OFICIAL

Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022

Número 2

Os assuntos para publicação no "Boletim Oficial" devem ser enviados o original e o duplicado devidamente autenticados pela entidade responsável à Direção-Geral da Função Pública - Repartição de Publicações, a fim de se autorizar a sua publicação. Contactos: Tm. 96 697 72 63 - 95 591 68 03

Os pedidos de assinatura ou anúncios avulsos do "Boletim Oficial" devem ser dirigidos à Direção Comercial da INACEP - Imprensa Nacional, Empresa Pública -, Avenida do Brasil, Apartado 287 - 1204 Bissau Codex - Bissau Guiné-Bissau. Contactos: Tm. 96 628 08 21 - 95 710 30 30 - Email: inacepcomercial@gmail.com

4.º SUPLEMENTO - A

Aviso

4.º - A - Continuação do Suplemento ao Boletim Oficial n.º 2/2022 do Ministério da Pesca.

SUMÁRIO

PARTE I

Conselho de Ministros

Decreto n.º 2/2022

Regulamento do VMS e Regulamento de Operações Conexas de Pesca

PARTE I

CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n.º 2/2022

Regulamento do VMS

Preâmbulo

O "Vessel Monitoring System" (VMS), é um sistema que permite a monitorização contínua de um navio de pesca, através da transmissão via satélite da sua localização para uma entidade de controlo no Estado do seu pavilhão e a sua retransmissão para uma entidade de controlo de Estado Costeiro.

O Sistema possui inúmeras vantagens das quais importa sublinhar as seguintes: (i) A fiscalização das zonas marítimas, nomeadamente o acesso aos recursos na Zona Económica Exclusiva (ZEE), a

vigilância das áreas marinhas protegidas e de zona interditas à pesca; (ii) - Conhecimentos de informações dos navios de pesca, relativamente a localização, ao tempo de pesca, à alagem e calagem das redes e outras que contribuem para avaliação do esforço de pesca; (iii) - A validação das informações inseridas pelos capitães nos diários de pesca e os registos de capturas constantes dos relatórios dos observadores.

Tendo em conta essas vantagens é hoje previsto para muitos países ou regiões como um sistema de uso obrigatório para os navios de pesca.

Ao nível da Comissão Sub-Regional de Pesca, organização da qual a República da Guiné-Bissau é membro, o sistema já é obrigatório em todos os outros países membros.

A implantação de um tal sistema na República da Guiné-Bissau significa antes de mais uma evolução tecnológica útil e necessária no combate à pesca ilegal, não regulamentada e não declarada, permitindo contribuir para um melhor cumprimento dos compromissos internacionais nessa matéria. Representa um aumento considerável da capacidade de fiscalização das atividades de pesca, possibilitando sem dúvida, uma maior eficácia nas respetivas operações.

ARTIGO 7.º

Procedimentos em caso de avaria

1. Em caso de deficiência técnica ou avaria do dispositivo de VMS de um navio em navegação, o capitão ou o seu representante, comunica de imediato ao CVP do Estado do pavilhão e do Estado costeiro e fica obrigado a comunicar a cada um dos CVP do Estado do pavilhão e do Estado costeiro, os dados sobre localização, rota e velocidade do navio, a cada 4 horas, por outros meios de comunicação, nomeadamente por rádio satélite ou rádio HF (alta frequência).

2. No caso previsto no número anterior, não tendo sido efetuada a reparação a bordo, no prazo máximo de 72 horas, a contar do início da avaria, o navio é obrigado a entrar no porto de Bissau.

3. Se não for possível a reparação do dispositivo no porto de Bissau, o navio não poderá sair desse porto sem autorização do CVP, a qual deve solicitar, indicando o porto de destino onde o dispositivo poderá ser reparado ou substituído.

4. No caso previsto no número anterior, o capitão fica obrigado a transmitir ao CVP do FISCAP os dados sobre localização, rota e velocidade do navio, nas mesmas condições previstas no n.º 1.

ARTIGO 8.º

Sanções

1. A manipulação do equipamento de VMS a bordo de um navio, de modo a fornecer dados falsos sobre a sua identidade ou localização, constitui uma infração muito grave, punível nos termos previstos na Lei Geral das Pescas.

2. A violação de qualquer das demais obrigações resultantes do presente diploma constitui uma infração grave, punível nos termos previstos na Lei Geral das Pescas.

3. Podem ser aplicadas as sanções acessórias de cancelamento ou suspensão da licença de pesca aos navios infratores, de acordo com a Lei Geral das Pescas.

4. Os trâmites do procedimento sancionatório são os previstos na Lei Geral das Pescas.

ARTIGO 9.º

Entrada em vigor

O presente decreta entra em vigor no prazo de 30 dias, contadas da data da sua publicação no Boletim Oficial.

Aprovado em Conselho de Ministros, 12 de novembro de 2015. – O primeiro-ministro, Eng.º **Carlos Correia**. – O secretário de Estado das Pescas e Economia Marítima, Eng.º **Ildefonso Barros**.

Promulgado em 12 de fevereiro de 2016.

Publique-se.

O Presidente da República, **José Mário Vaz**.

REGULAMENTO DE OPERAÇÕES CONEXAS DE PESCA**Preâmbulo**

Até ao presente, essencialmente por falta de regulamentação e de meios, as operações conexas dos navios de pesca industrial tem sido feitas na Zona Económica Exclusiva sob jurisdição da República da Guiné-Bissau, quase sem qualquer controlo sobre as mesmas.

Por diversas razões, das quais se salientam uma forte necessidade de luta contra a pesca ilegal, não regulamentada e não declarada, a melhor gestão e conservação dos recursos haliéuticos do país e uma proteção da qualidade das águas marítimas sob a soberania ou jurisdição da República da Guiné-Bissau, importa estabelecer um regime que permita o controlo das operações conexas.

O Despacho Conjunto n.º 01/2014, de 29 de dezembro, o Secretario de Estado das Pescas e Economia Marítima e o ministro da Economia e Finanças, já obriga a que as referidas operações tenham lugar nos limites do Porto de Pesca do Alto do Bandim e do Canal do Geba.

Resta agora estabelecer um regime para a realização dessas operações e em especial indicar as coordenadas onde elas podem ser realizadas e controladas.

Assim,

Sob proposta do secretário de Estado das Pescas e Economia Marítima, o Governo decreta, nos termos do artigo 100.º, n.º 1, alínea d), conjugado com o artigo 102.º, ambos da Constituição, o seguinte:

ARTIGO 1.º

Objeto

O presente decreto regulamenta as operações conexas de pesca, definido as coordenadas onde as mesmas podem ser efetuadas nas águas sob a soberania e/ou jurisdição da Guiné-Bissau e o respetivo procedimento para a sua realização.

ARTIGO 2.º

Âmbito

1. O presente decreto aplica-se a todos os navios de pesca industrial que operam nas águas sob jurisdição da República da Guiné-Bissau e aos navios de apoio autorizados a receber ou efetuar operações junto desses.

2. O presente decreta aplica-se, com as necessárias adaptações, a operação de controlo e certificação dos produtos de pesca a que os navios de pesca referidos no número anterior estão sujeitos no fim de cada maré.

ARTIGO 3.º

Tipos de operações conexas

Para efeitos do presente diploma, são operações conexas as seguintes:

autoridade marítima) e aplicar os fatores de conversão;

- d) Estado de funcionamento do VMS e comparação das informações de posicionamento geográfico das operações de pescas com as informações que constam no livro de bordo;
- e) Verificar se uma parte das capturas que se encontra a bordo resulta da transferência de outros navios, e consultar os documentos relativos as eventuais transferências;
- f) Controlar a qualidade sanitária das capturas;
- g) Registrar eventuais infrações constatadas;
- h) Informar imediatamente o capitão do navio em caso de verificação de infrações; e,
- i) Declarar os resultados de atividades ilícitas a bordo do navio no relatório de inspeção.

2. Durante a inspeção deve ser preenchida uma ficha de inspeção cujo modelo é previsto no anexo I a este decreto.

ARTIGO 8.º

Registo de navios autorizados para operações conexas

1. A Direção-Geral da Pesca Industrial (DGPI) estabelecerá e manterá um registo atualizado dos navios autorizados a realizar operações conexas.

2. É condição de autorização para realização de operações conexas que o navio conste do registo previsto no número anterior.

3. A lista do registo previsto no número 1 contem, sobre cada navio, a seguinte informação:

- a) Nome do navio e número de registo;
- b) Pavilhão do navio;
- c) Indicativo da chamada de rádio internacional;
- d) Tipo de navio, comprimento, tonelagem bruta (TJB) e capacidade de transporte;
- e) Nome e endereço do(s) armador(es) ou operador(es);
- f) Período autorizado para a realização do transbordo.

4. A lista do registo, referida nos números anteriores e comunicada ao FISCAP, bem como qualquer alteração à mesma, nomeadamente a anulação de navios.

5. A DGPI assegura a difusão do registo por via eletrónica.

6. Os navios autorizados a realizar operações conexas devem possuir um sistema de localização por satélite (VMS).

ARTIGO 9.º

Duração de inspeção

1. A duração da inspeção não deverá ser superior a 2 horas.

2. O tempo previsto no número anterior pode ser ultrapassado em caso de suspeita de infração.

ARTIGO 10.º

Decisão, sua notificação e garantia do navio contra a decisão de recusa

1. O FISCAP, depois de controlar as condições referidas nos artigos 5.º a 8.º, permite a realização de determinada operação ou recusa-a com base num fundamento legal.

2. Caso seja permitida a realização da operação conexa, o FISCAP notifica o capitão ou o armador, confirmando a zona onde a mesma terá lugar, e a operação inicia-se encostando o navio de pesca ao navio de apoio.

3. No caso de ser recusada a realização da operação conexa essa decisão é transmitida, pelo FISCAP, mediante notificação, a ambos os capitães ou aos armadores de ambos os navios, bem como as autoridades competentes dos Estados dos seus pavilhões e ao membro do Governo responsável pelo setor das pescas.

4. A decisão de recusa da realização da operação conexa cabe recurso administrativo ao membro do Governo responsável pelo setor das pescas.

ARTIGO 11.º

Controlo das operações conexas

São funções da equipa de inspeção ao supervisionar o transbordo:

- a) Estimar as quantidades de produtos transbordados, as espécies (pesagem separada e representativa dos cartões e pesos em média);
- b) Verificar os dados contidos na declaração de transbordo; e,
- c) Certificar os dados na declaração de transbordo.

ARTIGO 12.º

Composição da equipa de inspeção e controlo

1. Cada equipa de inspeção e controlo é composta por:

- a) Dois membros do FISCAP, sendo um deles o responsável da equipa e também pela emissão do certificado de origem das capturas, e o outro um inspetor encarregado do controlo das licenças, dos engenhos de pesca e similares;
- b) Três membros do Centro de Investigação Pesqueira Aplicada (CIPA), dois deles encarregues do controlo da qualidade sanitária dos produtos de pesca transbordados e um encarregue da recolha de dados para efeitos estatísticos;

ANEXO I

Ficha de inspeção notificação de autorização de transbordo ou notificação de uma infração

INSPEÇÃO PRÉVIA A AUTORIZAÇÃO OU A RECUSA DA OPERAÇÃO CONEXAS		N.º _____	
Guiné-Bissau-	Data:	hora:	Porto / zona
Nome do navio de pesca:	Indicativo da chamada:	matricula:	Pavilhão:
[?] Transbordo – navio que transborda		[?] Transbordo-transbordo	
PREPARAÇÃO DA INSPEÇÃO			
Verificar que o navio e/ou seu armador não figura na lista RFMO ou UE do navio INN			
Verificar que a notificação prévia do pedido de operação foi bem recebida pelo serviço			
Verificar se o navio alvo não é objeto de seguimento particular, em caso de afirmativo conhecer a razão desta perseguição			
Verificar que as posições VMS do navio /mensagem de entrada e saída da ZEE foram recebidas pela sala das operações de FISCAP			
Verificar a coerência das posições VMS com as posições das pescarias assinaladas ou figuradas no diário de pesca a bordo			
Assegurar que o navio que efetua o transbordo não tinha começado estas operações antes da chegada da equipa de inspeção			
Verificar que o navio figura claramente no registo nacional da frota do seu pavilhão. Notar o nome e matrícula do navio no relatório de transbordo			
Verificar que responsável : proprietário e capitão do navio de pesca estão claramente identificados e se os mesmos figuram no documento de bordo, anotar o nome e o endereço destas pessoas no relatório de transbordo			
Verificar que as marcas exteriores (matrícula e o indicativo do rádio) estão conformes em relação aos documentos a bordo, confirmar se estas informações contam no relatório de transbordo			
VERIFICAR A VALIDADE DA LICENÇA DE PESCA			
Verificar a conformidade dos engenhos de pescas com a licença de pesca, períodos de autorização e capturas acessórias			
Verificar que o navio é detentor de todos os documentos, tais como certificado internacional da arqueação, plano do porão validado pela uma autoridade marítima			
Examinar todas as partes do navio que podem ser usadas para a refrigeração e servir para guardar peixe ilegalmente capturado			
Examinar a composição das capturas / capturas acessórias as suas compatibilidades com engenhos de pesca e a malhagem utilizada			

Declaração do importador Déclaration de l'importateur				
Nome, endereço, tel., fax de importador : Nom, adresse, tel, fax de l'importateur :	Assinatura: Signature	Data: Date	Carimbo Cachet	Código NC do produto Code NC du produit
Documento relevante do artigo 14.º paragrafo 1-2 do regulamento CE N.º 1005/2008 Document relevant de l'article 14.º paragraphe 1-2 du reglement CE n.º 1005/2008	Referências References			
Controlo à importação : autoridade Contrôle a l'importation : autorité	Local: Lieu	Importação autorizada Importation autorisée	Importação suspenso Importation suspendue	Verificação solicitadas vérification demandée/date
Declaração das Alfândegas Declaration en douanes	Número: Numéro	Data: Date	Local: Lieu	